遵义市汇川区高坪街道“5·4”交通事故

调查报告

2023年5月4日17时17分许，汇川区高坪街道清溪村路段（S207省道215KM+500M）发生一起道路交通事故，造成一人死亡，一人受伤，三车受损。

为尽快查明事故原因和性质，划分事故责任，提出整改和防范措施，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，汇川区人民政府成立了区应急局牵头，市公安交通管理局城市交警二大队、区总工会、区交通局等有关单位人员组成的事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术认定、综合分析，并结合交警部门车辆鉴定报告、现场勘验情况，查清了事故的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故时间：2023年5月4日17时17分

（二）事故地点：汇川区高坪街道S207省道清溪村路段

（S207省道215KM+500M）

（三）事故类别：交通事故

（四）事故车辆及驾驶人基本情况

1.事故车辆：贵CU**39；品牌型号：大众牌SVW71512GF；车辆类型：小型轿车；车架号：LSVN74BR9KN215545；使用性质：出租客运；承保公司：中国人寿财产保险股份有限责任公司遵义市中心支公司；保险单号：660507202352032100 6300；车辆所有人：遵义顺通出租汽车有限公司。

2.事故车辆：悬挂“遵02·0**66”治安防控牌的电动三轮车；品牌型号：祥升牌；车架号：JQCY0808072,承保公司：中国人民财产保险股份有限公司遵义分公司；保单号：PZID202252030128M00330；车辆所有人：张*全。根据安徽中衡司法鉴定中心出具的皖中衡司鉴[2023]痕迹鉴字第1955号司法鉴定意见书，该车属机动车范畴—正三轮载货摩托车。

3.事故车辆：贵C0**AB;品牌型号：福田牌BJ3040D8JBA-AA；车辆类型：轻型自卸货车；车架号：LVBV3PBBXMN021406;发动机号：Q210105332D;承保公司：中国国寿财险公司乌当区支公司银保业务一部；保单号：660507202252011200 1086；车辆所有人：陈*刚。

4.驾驶人：熊*辉；贵CU**39小型轿车驾驶人，身份证号：522124********1615；持B2型机动车驾驶证；档案编号：52030****393；家庭住址：贵州省遵义市红花岗区长征镇*

*村。户籍地址：贵州省遵义市正安县流渡镇**村。

5.驾驶人：张*全；悬挂“遵02·0**66”治安防控牌的电动三轮车驾驶人；身份证号：522101********6815；无机动车驾驶证；户籍地址：贵州省遵义市红花岗区海龙镇**村；家庭住址：贵州省遵义市汇川区高坪街道**村。

（五）道路情况

现场位于汇川区高坪街道清溪村路段（S207省道215KM+500M），道路呈南北走向，南往汇川区李子垭方向，北往汇川区四面山方向，事故路段为双向两车道，沥青路面，路面干燥，事故路段道路平直，视距良好。

（六）天气情况

事故发生时天气是晴。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年5月4日14时许，熊*辉驾驶贵CU**39号出租车在城区内巡游载客，16时40分左右，熊*辉驾驶出租车接了大女儿熊*茜后经东联线、汇川大道、红河路，然后沿S207省道往绥阳县方向行驶，17时17分左右，当车行驶至207省道215KM+500M处时（清溪村村委会），张*全驾驶（悬挂“遵02·0**66”治安防控牌）三轮车（搭载妻子唐*碧）在实施跨越单黄实线左转弯的过程中，三轮车右侧与对向车道由熊*辉驾驶的贵CU**39号出租车左侧发生碰撞，熊*辉在采取避让措施的过程中，贵CU**39号小型轿车前部再次与陈*刚停放在院内的贵C0**AB号轻型自卸货车尾部发

生碰撞，致三轮车驾驶人张*全和三轮车乘车人唐*碧受伤及三车局部受损。

（二）事故救援和善后处理情况

事故发生后，熊*辉立即拨打120急救电话，然后又拨打122报警电话，急救车赶到现场后将张*全和唐*碧送往遵义医科大学附属医院实施急救，张*全经抢救无效于当日21时45分死亡，乘车人唐*碧经住院治疗于5月17日出院。

三、事故伤亡人数及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，1人受伤，三车受损，直接经济损失70万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

驾驶人张*全无机动车驾驶资格驾驶机动车上路行驶，在跨越单黄实线转弯过程中与正常行驶的贵CU**39号出租车相撞是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.当事人张*全无有效的机动车驾驶证驾驶机动车上路行驶且不按规定佩戴安全头盔。

2.驾驶人熊*辉驾驶机动车上道路行驶在通过交叉路口时未减速慢行。

（三）责任认定

根据遵义市公安交通管理局城市交通警察二大队《道路交通事故认定书》（第5203031202300000028号），当事人

张*全无有效机动车驾驶证驾驶机动车上路行驶，在跨越单黄实线转弯的过程中未让在道路上正常直行的车辆先行的过错行为在本次交通事故中起主要作用，认定张*全承担本次事故的主要责任。

（四）事故性质

通过对事故直接原因、间接原因进行综合分析，一是当事人张*全无证驾驶机动车上路行驶且在跨越黄色单实线左转弯时未避让正常行驶的车辆是事故发生的主要原因；二是贵CU**39号出租车在事发时未参与生产经营活动，系送自己女儿时发生的交通事故；综上所述，该起事故不属于生产安全类的道路交通事故。

五、处理建议

张*全；悬挂“遵02·0**66”治安防控牌的电动三轮车驾驶人，鉴于在本次事故中死亡，免于追究责任。

六、防范措施

1.遵义市汇川区高坪街道办事处要加强对辖区驾驶人的管理，切实加强对驾驶人的安全教育，避免类似事故发生。

2.城市交警二大队要加强对路面的巡查管控，严厉打击无证驾驶等违法犯罪行为，严防道路交通事故发生。

附件

伤亡人员基本情况表

死者姓名	年龄	身份证号码	家庭住址
张*全	68	522101********6815	遵义市汇川区高坪街道